

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1041/2538

นายราโชทัย อุดมเดช

โจทก์

นายกุมพล วงศ์ดาธรรม

จำเลย

นายอธิปัตย์ เจริญธนกุล ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 170

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่ให้คดีมีมูล ย่อมเด็ดขาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 170 จึงไม่รับ จำเลยเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 170 บัญญัติไว้ เพียงว่า คำสั่งของศาลที่ให้คดีมีมูลย่อมเด็ดขาด แต่คำสั่งที่ว่าคดีไม่มีมูลนั้น โจทก์มี อำนาจอุทธรณ์ฎีกาได้ ดังนั้นตามข้อบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจึงหมายถึงเพียงคำ สั่ง ของศาลชั้นต้นเท่านั้นที่ทำให้คดีเด็ดขาดไปได้ในกรณี ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้คดีมี มูล การที่ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษา กลับให้คดีมีมูล จึงไม่เป็นการต้องห้ามที่จะไม่ให้จำเลยฎีกา โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกา ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย เหตุเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(ถ้อยคำ สำนวน อันดับ 4) โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289,80 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง ศาล อุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับเป็นว่า คดีโจทก์มีมูลให้ประทับฟ้อง จำเลยฎีกา ศาลชั้น ต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(ถ้อยคำสำนวน อันดับ 3) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (ถ้อยคำ สำนวน อันดับ 4)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่าคดีมีมูลย่อมเด็ด
ขาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 170 วรรคหนึ่ง จำเลยไม่มี
สิทธิฎีกาได้ ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่าคดีมีมูลย่อมเด็ด
ขาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 170 วรรคหนึ่ง จำเลยไม่มี
สิทธิฎีกาได้ ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-มหินทร์ สุรดิษฐ์-นวิรัตน์ แก้วเกิดเคน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>